

0002057-95.2008.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... praticou, de forma reiterada, o tráfico de entorpecentes nesta cidade e ainda em cidades da região.

Pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico os indiciados RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, ANA NILZA MALAQUIAS e EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS já foram processados, julgados e condenados nos autos 416/2007

(cópias em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcilio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002057-95.2008.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002057-95.2008.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 47/2008 - Delegacia de Polícia de Rancharia

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Ribeiro da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos artigos 128, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 24, caput, do Código de Processo Penal, denunciou RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, ANA NILZA MALAQUIAS, EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS, SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS, JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES e ALESSANDRA LIMA PEREIRA já qualificados nos autos, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 71 do Código Penal, assim narrado na exordial (fls. 3-5):

"Consta dos autos que entre os meses de janeiro a dezembro de 2007, os indiciados acima dissimularam a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. Segundo o que foi apurado, os indiciados RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, ANA NILZA MALAQUIAS, EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS, JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES, SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS e ALESSANDRA LIMA PEREIRA formaram uma quadrilha que durante o ano de 2007 praticou, de forma reiterada, o tráfico de

entorpecentes nesta cidade e ainda em cidades da região.

Pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico os indiciados RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, ANA NILZA MALAQUIAS e EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS já foram processados, julgados e condenados nos autos 416/2007 (cópias em anexo).

Para dar uma origem lícita para os valores obtidos com o tráfico de drogas os indiciados acima os depositavam nas contas bancárias pertencentes aos indiciados SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS, JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES e do filho da denunciada ALESSANDRA LIMA PEREIRA.

As provas de tais crimes estão nos laudos de degravação das interceptações telefônicas realizadas mediante autorização judicial onde se verificam em diversos momentos os denunciados combinarem como deveriam ser feitos os depósitos, quais contas bancárias deveriam ser utilizadas e o que usar como desculpa caso as Autoridades questionassem a origem dos valores.

APARECIDO, conforme relatório as fls. 40, utilizou-se das contas de SÊNIA e JOÃO para pagamento de despesas com drogas e créditos de celular dentro da penitenciária.

Além disso, ANA NILZA e EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS utilizavam-se da conta da criança Caio Pereira Pedro, a qual foi aberta pela também denunciada ALESSANDRA LIMA PEREIRA, mãe do menor, para pagamento de drogas adquiridas.

Da mesma forma, RONALDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo 'Dadi' movimentava dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas na conta nº 1007426-6, agência Bradesco em nome de Caio Pereira Pedro (filho menor da indiciada ALESSANDRA).

Estes fatos são confirmados, por exemplo, por uma conversa do dia 28 de abril de 2007, às 18h26, quando RONALDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo 'Dadi', liga para EVANILDO (Dinho) e pergunta se Dinho tem o dinheiro da 'branca' (cocaína), diz também que o dinheiro da 'branca' é para ser depositado na conta do Caio (Caio Pereira Pedro, menor filho da indiciada ALESSANDRA) e o da 'dura' (crack) ele vai passar o número de outra conta."

A denúncia, a 3 de outubro de 2012, foi recebida, determinando-se a citação dos acusados para responder, por escrito, à acusação (fl. 778).

Regularmente citados (fls. 841, 925, 948, 958 e 1077), os denunciados, por intermédio de seus defensores, apresentaram resposta à acusação (fls. 895-919, 1086-1090, 1113-1115, 1131-1132, 1139-1140 e 1197-1199).

A acusada ANA NILZA MALAQUIAS foi citada por edital (fls. 1043-1044), porém, não compareceu aos autos, tampouco constituiu defensor, razão por que se determinou o desmembramento do processo, bem como a suspensão da prescrição e do processo (fl. 1047). Portanto, esta sentença não lhe atinge.

Não se vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária, designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (fls. 1260-1261).

Durante a instrução, foi colhida a prova oral e, no fim, interrogou-se os imputados (fls. 1324, 1498, 1539 e 1625-1626).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu ordem de habeas corpus para anular a denúncia relativamente à ré ALESSANDRA LIMA PEREIRA (fls. 1393-1396). A pedido do Ministério Público (fls. 1436-1438), este Juízo determinou o arquivamento do inquérito. Por conseguinte, este decisum a ela não se refere.

O Ministério Público, em suas alegações finais (fls. 1631-1636), pediu, em síntese, a absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa do acusado JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES arguiu a prescrição virtual da pretensão punitiva. No mérito, requereu a absolvição com arrimo no artigo 386 do

Código de Processo Penal (fls. 1646-1650).

As demais defesas, igualmente, pleitearam absolvição dos denunciados (fls 1653-1654, 1658-1659, 1663-1669 e 1668-1681).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

A defesa do réu JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES arguiu a prescrição virtual da pretensão punitiva. Não obstante o teor de suas assertivas, não lhe assiste razão. Isso porque, consoante o enunciado 438 da Súmula do STJ, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Rejeito, portanto, a prejudicial.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. De outro lado, não há questões preliminares ou prejudiciais. Passo, incontinenti, ao mérito.

A materialidade do delito não ficou comprovada, conforme se verifica pelos elementos de informação e de prova abaixo sintetizados.

A testemunha Valdir Xavier, durante a instrução, relatou que: trabalhava como Escrivão de Polícia. Numa operação, foram presas cinquenta e nove pessoas. Identificou quatro ou cinco pessoas que estariam envolvidas com pessoas de Rancharia-SP. RONALDO morava em Maracá e fornecia drogas de dentro do presídio para Neusa Sucupira, por intermédio de APARECIDO, que também estava preso, em Martinópolis, na época. ANA NILZA era chefe dessa quadrilha e tinha o auxílio de EVANILDO. Dinho havia sido preso com uma semana de interceptação. O dinheiro das transações era depositado nas contas de SÊNIA e JOÃO ÉBIO. ALESSANDRA LIMA PEREIRA usava a conta de seu filho para receber o dinheiro de RONALDO, ANA NILZA e Dinho. Durante a operação, todos foram condenados por tráfico.

A testemunha Cibele Bortolozo Manicardi, em Juízo, narrou que: na época, algumas pessoas foram interceptadas. O processo é derivado das contas. APARECIDO já fora preso e ficou na penitenciária de Martinópolis. RONALDO ficou na penitenciária de Assis. APARECIDO e outras pessoas que estavam com ele na prisão, precisavam de dinheiro para se manter na cadeia, ter crédito em seus celulares e, para os depósitos dos valores provenientes do tráfico, usavam as contas de SÊNIA e JOÃO ÉBIO. Normalmente, os valores eram depositados nas contas da Caixa Econômica Federal.

A testemunha Rui Luiz Rodrigues, em solo judicial, aduziu que: era motorista do ônibus e dirigia para JOÃO ÉBIO, seu irmão e dono da empresa, na época. As passagens eram quitadas imediatamente e não tinha nenhum acesso aos valores, pois eram feitas ao seu irmão ou cunhada.

A testemunha Júlia Ferreira, ao longo da instrução, alegou viajar com a empresa de ônibus há mais de 10 anos. O pagamento era feito por depósito e se fosse encaixada alguma vaga, era só pagar na hora e mostrar o comprovante. Não chegou a conhecer SÊNIA.

O réu RONALDO RIBEIRO DA SILVA, em seu interrogatório, asseverou que: era solteiro e tinha três filhos. Estava há 17 anos em regime fechado. Pegou prisão preventiva e foi absolvido várias vezes. Negou o fato de valer-se da conta de Caio Pereira, filho de ALESSANDRA, para cometer os crimes pelos quais foi denunciado. Nunca teve contato pessoal com APARECIDO, nem com as outras pessoas cá envolvidas.

O réu JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES, em seu interrogatório, contou que: trabalhava com viagens e turismo. Era denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, associado com os outros envolvidos neste caso, e para dar licitude ao dinheiro que ganhavam com o tráfico de drogas, se utilizavam da lavagem de capital. Negou o fato de APARECIDO fazer depósitos de pagamentos relativos à droga em sua conta. Conhecia apenas SÊNIA. O valor da passagem era depositado em sua conta. Adquiria seus veículos com o dinheiro que ganhava com suas viagens de turismo. Negou receber dinheiro do tráfico de alguma pessoa.

O réu EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS, em seu interrogatório, contou já ter sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Negou os fatos imputados contra ele. Conhecia apenas APARECIDO, mas não era próximo dele. Quando condenado pelo crime de tráfico de drogas, era usuário e as vendia para manter seu vício. Desconhece JOÃO.

A ré SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS, em seu interrogatório, relatou: foi denunciada por lavagem de dinheiro e, em tese, praticava o crime de tráfico de drogas, pois recebia dinheiro e tentava dar uma origem lícita a eles, porém, negou os fatos imputados contra ela. Negou conhecer APARECIDO. Fazia marmitas de alimentação e trufas para as pessoas levarem para dentro do presídio. Alugara uma casa em Martinópolis para morar lá por um tempo. Recebia o pagamento por dinheiro ou depósito. A movimentação que existia em sua conta era oriunda de sua aposentadoria e do pagamento que recebia das trufas e marmitas. Conhecia JOÃO ÉBIO do ônibus, porém, negou já lhe ter depositado algum dinheiro.

O réu APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, em seu interrogatório, objetou os fatos a ele imputados na denúncia. Conhecia apenas RONALDO.

Esses foram os elementos de informação e de prova colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Diante deles, reputo ser impossível o desate condenatório aos réus.

Em primeiro lugar, após análise minuciosa de tudo o que nos autos consta, verifica-se que a versão apresentada pelos réus não foi cabalmente rechaçada no curso da instrução. E as assertivas deles não podem ser totalmente desconsideradas, na medida em que os outros elementos de informação e de prova, campeados ao feito, não foram, a meu ver, suficientemente esclarecedores para condenar os réus.

Caso outra interpretação fosse adotada, estar-se-ia a condenar indivíduos com supedâneo em meros indícios, deduções e presunções não alicerçados em provas concretas e indubitadas, em desacordo com os ditames constitucionais e processuais penais.

Se nos primeiros estágios da atividade processual possa surgir e persistir a dúvida, no momento final o Magistrado tem de portar o estado anímico da certeza. Dessarte, deve ter afastado todos os argumentos e motivos propiciadores da incerteza, pois, ausente o convencimento, impõe-se a absolvição, mesmo que não o assista uma certeza inversa, no sentido da inocência dos acusados.

Segue, nessa linha, lição de Fernando da Costa Tourinho Filho:

"[...] Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerarem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva" (in Código de processo penal comentado, Volume 1, p. 847).

No mesmo diapasão segue a ementa do aresto:

“É impossível fundar solução condenatória em prova que não conduz à certeza, não bastando a probabilidade, um juízo sobre a existência de certo fato, ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso de dados objetivos de justificação” (TACRIM-SP – AP – Rel. Passos de Freitas – RJD 20/176).

Passando assim as coisas, pelos excertos acima transcritos, pairam divergências entre as provas aos autos carreadas, de modo que, se de um lado os réus negaram a prática delitiva, de outro as pessoas ouvidas na fase judicial não prestaram informações seguras acerca do fato, vale dizer, aptas a corroborar, estreme de dúvidas, a autoria do fato criminoso e, por conseguinte, ensejar um desate condenatório.

Some-se a isso a circunstância de o Ministério Público haver pleiteado a absolvição. Em casos assim, prestigiando o sistema acusatório e os seus princípios corolários – devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa etc. – reputo ser impossível ao Magistrado prolatar um decreto condenatório aos réus, salvo situações excepcionálíssimas, cá não configurada.

Oportunas, nesse particular, as palavras de Aury Lopes Jr.:

“O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não-exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de processar alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo” (in Direito Processual Penal e a sua conformidade constitucional, Volume 2, p. 343).

Assim já se posicionou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

“FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOLO – INEXISTÊNCIA. A ausência de comprovação da vontade livre e consciente de omitir, em prestação de contas, despesa de campanha eleitoral afasta a incidência do artigo 299 do Código Penal. AÇÃO PENAL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MANIFESTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO. Tem-se como afastada a pretensão acusatória quando há manifestação do titular da ação penal pública pela absolvição do acusado, não podendo o magistrado condenar de ofício.” (AP 960, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017).

Pela mesma vereda palmilha a Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva. 2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária. 3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP. 4. Nos termos do art. 129,

I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes.” (AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Portanto, havendo dúvidas acerca da materialidade do delito, somadas ao pleito absolutório do órgão acusador, faz-se mister a aplicação do princípio in dubio pro reo, absolvendo os réus RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS, SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS e JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES, com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Ex positis, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolvo os réus RONALDO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDO DOS SANTOS SEPULVEDA, EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS, SÊNIA SUZI SODRÉ SANTOS e JOÃO ÉBIO GONÇALVES RODRIGUES, inicialmente qualificados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Oportunamente, arquivem-se.

Rancharia, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA